

1500274-11.2021.8.26.0144

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA BRESCANSIN DEMARCHI MOLINA

Comarca: Conchal

Foro: Foro de Conchal

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... quando visualizou Levi no ponto de tráfico. Ele foi abordado e com ele foram localizadas porções de cocaína e quantia em dinheiro.

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha policial militar Marcelo Henrique de Souza Bernardo. Disse que estava em patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas. O acusado foi abordado e na sua blusa foram localizadas porções de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Conchal

Foro de Conchal

Vara Única

Rua XV de Novembro, nº 449, Conchal-SP - cep 13835-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500274-11.2021.8.26.0144 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500274-11.2021.8.26.0144

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2207046/2021 - DEL.POL.CONCHAL, 19363076 - DEL.POL.CONCHAL, 952/21/801 - DEL.POL.CONCHAL, 2207046 - DEL.POL.CONCHAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEVI ANDRE DE JESUS PINTO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA BRESCANSIN DEMARCHI MOLINA

Vistos.

LEVI ANDRÉ DE JESUS PINTO, qualificado às fls. 37, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 02 de agosto de 2021, por volta das 14h45, na Rua dos Batel, nas proximidades do numeral 273, Centro, nesta Cidade e Comarca de Conchal, trazia consigo 18 (dezoito) porções cocaína, com peso aproximado de 12,6 g (doze gramas e seis decigramas),. Notificado às fls. 112, o acusado apresentou defesa prévia às fls. 102/109. A denúncia foi recebida em 26 de janeiro de 2021 (fl.120/122).

Em audiência de instrução, foi ouvida uma testemunha e, ao final o réu foi interrogado.

O julgamento foi convertido em diligência, designando-se audiência em continuação.

Em audiência foi ouvida testemunha do juízo e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais.

A d. Representante do Ministério Público manifestou-se pela parcial procedência da pretensão punitiva, desclassificando-se a conduta e a consequente condenação do réu como incurso no artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006.

A i. Defesa, por sua vez, pugnou pela improcedência da pretensão punitiva.

Subsidiariamente, requereu a a desclassificação para condenação do réu como incurso no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares ou nulidades a sanar.

No mérito, a pretensão punitiva é parcialmente procedente, sendo de rigor a desclassificação para o delito tipificado no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 18/20, pelo laudo de constatação de fls. 23, indicador de que o acusado trazia consigo 18 porções de cocaína, com massa de 12,6g (doze gramas e seis decigramas). Ademais, conforme laudo definitivo de exame químico toxicológico de fls. 94, está comprovado que a substância apreendida com o acusado era "COCAÍNA, substância relacionada na Lista F1 das substâncias de uso proscrito no Brasil".

Posto isso, de rigor consignar que para a caracterização típica do delito, além da comprovação da materialidade, é necessário analisar a autoria e a responsabilidade criminal do acusado.

No caso dos autos, importa cotejar os elementos de prova produzidos com o disposto no art. 52, I, Lei nº 11.343/2006, que refere às circunstâncias do fato: (1) a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, (2) o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminoso, (3) as circunstâncias da prisão, (4) a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente.

Ouvida em juízo, a testemunha policial militar Marcel Vitor Faria narrou que estava em patrulhamento pelo bairro Esperança III, quando visualizou Levi no ponto de tráfico. Ele foi abordado e com ele foram localizadas porções de cocaína e quantia em dinheiro.

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha policial militar Marcelo Henrique de Souza Bernardo. Disse que estava em patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas. O acusado foi abordado e na sua blusa foram localizadas porções de drogas e quantia em dinheiro.

Interrogado em juízo, o réu afirmou que as drogas eram destinadas ao seu consumo pessoal. Narrou que, no dia dos fatos, terminou um serviço de pintura, pelo qual recebeu R\$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). Ao sair da obra, passou no ponto de tráfico e comprou 19 pinos de cocaína, por R\$10,00 (dez reais) por cada pino. Consumiu o primeiro pino. Estava indo no sentido da barbearia quando foi abordado pelos policiais. Disse que costuma usar entre 10 (dez) a 12 (doze) porções de cocaína, quando fica em casa. Referiu sobre a pessoa que lhe contratou para prestar os serviços.

A testemunha do juízo Ana Carolina Xavier dos Santos disse que conhece o réu desde que eram crianças. Disse que o réu lhe ofereceu seus serviços, quando soube que a depoente estava procurando alguém para pintar seu imóvel. Acredita que isso tenha ocorrido em julho. Contratou os serviços do réu, e combinou que pagaria R\$150,00 (cento e cinquenta reais por dia). Estimou que o serviço durou três dias, esclarecendo que o imóvel era pequeno.

Renovado o interrogatório judicial, o acusado confirmou os fatos. Disse que recebeu o pagamento pelos serviços de pintura e comprou os pinos de cocaína para uso próprio, tendo consumido a primeira porção logo que adquiriu o entorpecente. Na sequência, foi revistado pelos policiais, que apreenderam a droga.

A tese do acusado, assim, resultou demonstrada em Juízo. Não é caso de absolvição, mas sim de desclassificação.

Isso porque a conduta de trazer drogas consigo foi narrada na denúncia. Apenas a destinação a terceiros resultou infirmada.

Em verdade, a prova dos autos é no sentido da finalidade de consumo pessoal. Sendo assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local descritos na denúncia, o réu, trazia consigo, para uso próprio, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 28 da Lei nº. 11.343/06.

Registro que não há que se falar em possibilidade de transação penal ou suspensão condicional do processo, uma vez tratar-se de réu reincidente por delito de tráfico (Processo nº 3002450-64.2013.8.26.0144, Vara Única de Conchal, fl. 49). Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

Tendo em conta a condição de usuário do acusado há longos anos e a quantidade de drogas que alegou ter costume de consumir, e sua confissão, entendo que a pena mais adequada entre aquelas previstas no artigo 28, da Lei 11.343/2006 é a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo para dependentes químicos de substâncias entorpecentes, a ser cumprido no CAPS de seu domicílio, por 05 meses, a qual torno definitiva. Destaco que a advertência é medida insuficiente ante o histórico de dependência do acusado, e que a pena de multa não é adequada à baixa condição econômica do réu.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DESCLASSIFICAR a conduta imputada na inicial e, em consequência, CONDENAR o réu LEVI ANDRÉ DE JESUS PINTO, qualificado às fls. 37, como incurso no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06 e, assim, na forma da fundamentação supra, para lhe impor a pena de medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo para dependentes químicos de substâncias entorpecentes, a ser cumprido no CAPS de seu domicílio, por 05 meses. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais no importe equivalente a 100(cem) Ufesp, com a ressalva do art. 98 do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado:

1) em observância ao art. 393, inc. V, das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD;

2) notifique-se o condenado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias (art. 50, caput, do CP)

3) extraia-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade(art. 105 da Lei nº 7.210/84);

4) lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal;

5) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal;

6) expeçam-se as certidões aos d. Patronos nomeados, nos termos do Convênio OAB/DPESP.

7) autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos e já periciados.

8) comprovada a origem lícita do dinheiro apreendido, determino a sua restituição ao acusado.

P.I.C.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Conchal, 12 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA